

PROTOCOLO DE INTENÇÕES

PROTOCOLO DE INTENÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE (IDECACE), PARA OS FINS QUE ESPECIFICA

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI**, doravante denominado Administração Pública, com sede em Brasília/DF, no endereço Esplanada dos Ministérios - Bloco E, CEP 70.054-906, inscrito no CNPJ nº 27.136.980/0001-00, neste ato representado pelo Ministro de Estado da Ciência Tecnologia e Inovações, **PAULO CESAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM**, nomeado por meio de Decreto de 30 de Março de 2022, publicado no Diário Oficial da União de 31 de março de 2022, seção 2, pág. 1, brasileiro, portador do registro geral nº 383.372 órgão expedidor SSP/DF e do CPF nº ***.374.181-**, residente e domiciliado em Brasília/DF, e o **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE (IDECACE)**, associação privada sem fins lucrativos, com sede em Brasília/DF, situado na SCES Trecho 2, Conjunto 01 – Asa Sul, CEP: 70200-002 - Brasília-DF - Tel. (61) 3386 7087, inscrita no CNPJ/MF nº 07.439.731/0001-87, neste ato representado pelo seu presidente, Senhor **WILSON ALVES CARDOSO**, residente e domiciliado SMDB Conj. 03, Lote 07, Casa “C”, Lago Sul - Brasília/DF, portador do registro geral nº 23.126.698-4, órgão expedidor SSP/SP e CPF nº ***.487.298-**,

As Partes resolvem, em consideração ao exposto e aos compromissos e condições aqui contidos, celebrar este Protocolo sob os seguintes termos e condições, **CONSIDERANDO**:

O objetivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI, em fortalecer e ampliar as ações de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento do país, representando o esforço conjunto para fomentar, impulsionar e potencializar políticas públicas para Ciência, Tecnologia e Inovações em todo o país e no exterior, resultando em mais desenvolvimento humano e econômico, investimentos e empregos, protagonismo nacional e cooperação internacional e também um Brasil cada vez mais importante no cenário mundial.

Que o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e Adolescente pela Cultura, Esporte e Educação (IDECACE), entidade do Terceiro Setor voltada à persecução do interesse público, tem como finalidade o bem-estar social e inclusivo de crianças, adolescentes e jovens, mediante a adoção de políticas públicas, em especial no aspecto “educacional/esportivo”, estimulando os beneficiados pelo Programa DNA do Brasil a visualizar um futuro com qualidade de vida e desenvolvimento pessoal, contribuindo para sua melhor formação como cidadãos;

Resolvem Celebrar o presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES, tendo em vista o que consta do Processo SEI nº 01245.015990/2021-11 e em observância às disposições da Lei nº 8666/1993, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Dos Objetivos e Escopo

O objeto do presente Protocolo de Intenções busca envidar os esforços necessários para regular a cooperação e coordenação deliberativa entre os partícipes, de modo a materializar, via Protocolo de Intenções, as ações propostas na metodologia DNA do Brasil Talentos, por meio da inclusão social, da ciência, tecnologia, do esporte e da educação, no âmbito do MCTI, sem prejuízo de outras áreas correlatas, respeitadas as legislações específicas de cada partícipe e que regulem a matéria, para a aproximação e adoção de iniciativas conjuntas sobre assuntos e práticas de interesse mútuo e congêneres das Partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS PARTÍCIPES

Para consecução do objeto estabelecido neste Protocolo de Intenções, constituem contribuições de ambos os partícipes, na medida de suas possibilidades:

- I. designar, no prazo de 20 dias, contados da publicação do presente instrumento, representantes institucionais incumbidos de acompanhar o cumprimento deste Protocolo;
- II. responsabilizar-se por quaisquer danos porventura causados, dolosa ou culposamente, por seus colaboradores, servidores ou prepostos, ao patrimônio da outra parte, quando da execução deste Protocolo;
- III. cumprir as atribuições próprias conforme definido no instrumento;
- IV. realizar vistorias em conjunto, quando necessário;
- V. disponibilizar recursos humanos, tecnológicos e materiais para executar as ações, mediante custeio próprio;
- VI. permitir o livre acesso a agentes da administração pública (controle interno e externo), a todos os documentos relacionados ao Protocolo, assim como aos elementos de sua execução;
- VII. fornecer ao parceiro as informações necessárias e disponíveis para o cumprimento das obrigações acordadas;
- VIII. manter sigilo das informações sensíveis (conforme classificação da Lei nº 12.527/2011- Lei de Acesso à Informação - LAI) obtidas em razão da execução do Protocolo, somente divulgando-as se houver expressa autorização dos partícipes; e
- IX. obedecer as restrições legais relativas à propriedade intelectual, se for o caso.

Subcláusula única – As partes concordam em oferecer, em regime de colaboração mútua, todas as facilidades para a execução do presente instrumento, de modo a, no limite de suas possibilidades, não faltarem recursos humanos, materiais e instalações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES DO MCTI

Para viabilizar o objeto deste instrumento, o MCTI envidará esforços, na medida de suas competências, para:

- I. promover o intercâmbio de informações entre os Partícipes, nos temas relevantes e de interesse de todos;
- II. divulgar e prover crédito das ações decorrentes deste Protocolo de Intenções em suas mídias em atendimento às normas e ao interesse mútuo dos Partícipes, sempre que isso não implicar em quebra de confidencialidade ou de restrição em instrumento anterior acordado; e
- III. manter estrito sigilo, no que se refere às informações sigilosas obtidas e recebidas dos outros partícipes

CLÁUSULA QUARTA – DAS ATRIBUIÇÕES DO IDECACE

Para viabilizar o objeto deste instrumento, o Partícipe envidará esforços, na medida de suas competências, para:

- I. Implementar o Laboratório de Pesquisa e Análise de Desempenho Esportivo, Psicológico e Saúde do Programa DNA do Brasil;
- II. Compartilhar os resultados dos protocolos avaliativos, com métricas e informações estatísticas (i) individuais, das (ii) turmas, (iii) escolas e (iv) regiões, respondendo às demandas mais complexas necessárias à formulação e avaliação das Políticas Públicas;
- III. Divulgar para gestores de educação, esporte e colaboradores, os cursos a serem ministrados pelo MCTI;
- IV. Apoiar a formação e capacitação de recursos humanos do Programa DNA do Brasil;
- V. Fomentar as políticas públicas para ciência, tecnologia e inovações no Brasil e no exterior.
- VI. Promover o intercâmbio de informações entre os Partícipes, nos temas relevantes e de interesse de todos;
- VII. Divulgar e prover crédito das ações decorrentes deste Protocolo de Intenções em suas mídias em atendimento às normas e ao interesse mútuo dos Partícipes, sempre que isso não implicar em quebra de confidencialidade ou de restrição em instrumento anterior acordado; e
- VIII. Manter estrito sigilo, no que se refere às informações sigilosas obtidas e recebidas dos outros partícipes."

CLÁUSULA QUINTA – DA CRIAÇÃO E ATUAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO (COMITÊ)

Para atingir o objetivo indicado na Cláusula Primeira, os partícipes decidem criar um Grupo de Trabalho (Comitê), a ser composto por profissionais do IDECACE e um representante do Ministério para planejar, gerenciar e coordenar a produção executiva do projeto, sob a coordenação do IDECACE.

Subcláusula primeira. Cada partícipe enviará ao outro, mediante comunicação formal e por escrita, até trinta dias após a assinatura deste Protocolo, a relação dos integrantes do Grupo;

Subcláusula segunda. Eventuais mudanças na composição dos integrantes dos Grupos (Comitês) deverão ser igualmente comunicadas, tão logo ocorram;

Subcláusula terceira. Os integrantes do Grupo de Trabalho (Comitê) se reunirão, presencialmente e/ou por vídeo/ audioconferência, com periodicidade trimestral, segundo as fases estabelecidas na execução do Programa DNA do Brasil – estruturação; avaliação 1; avaliação 2; avaliação 3; e, ainda, de acordo com o calendário a ser estabelecido por seus integrantes, com vistas a cumprir os objetivos elencados na Cláusula Segunda deste Protocolo;

Subcláusula quarta. Os partícipes estabelecerão mecanismos permanentes de comunicação direta entre os membros dos Comitês, a fim de atender os casos que se apresentem no intervalo existente entre as reuniões e que mereçam pronta consideração/análise;

Subcláusula quinta. Poderão ser convidados para as reuniões do Comitê, após alinhamento entre os partícipes, organizações públicas e/ou privadas destinadas à promoção do esporte, e representantes de quaisquer outros órgãos governamentais ou da sociedade civil que tenham atuação relevante em temas discutidos pelo Grupo;

Subcláusula sexta. As deliberações dos Comitês serão devidamente registradas em Atas ou instrumentos congêneres;

Subcláusula sétima. O tratamento das informações geradas/oriundas deste Protocolo obedecerá ao disposto na legislação aplicável de cada partícipe.

CLÁUSULA SEXTA – DO ENCERRAMENTO E RESILIÇÃO

O presente Protocolo de Intenções será extinto:

- a) por advento do termo final, sem que os partícipes tenham até então firmado aditivo para renová-lo;
- b) por comunicação de qualquer dos partícipes, se não tiver mais interesse na manutenção da parceria;
- c) por consenso dos partícipes antes do advento do termo final de vigência, devendo ser devidamente formalizado; e
- d) resilição.

Subcláusula primeira. Cada uma das Partes poderá, por seu critério exclusivo, resilir este Protocolo a qualquer tempo antes da assinatura do Acordo de Cooperação, mediante comunicação prévia e por escrita ao outro partícipe.

Subcláusula segunda. Em caso de resilição deste Protocolo, nos termos da Cláusula quarta, acima, quaisquer informações de natureza técnico-metodológica do IDECACE, referentes ao Programa DNA do Brasil, eventualmente compartilhadas entre os partícipes, não poderão ser divulgadas pelo MCTI, ressalvadas as informações obtidas por fontes independentes.

Subcláusula terceira. De igual sorte, quaisquer informações de gestão, planejamento, execução ou estatística que venham a ser compartilhadas pelo MCTI não poderão ser divulgadas pelo IDECACE sob qualquer pretexto, ressalvadas as obtidas por fontes independentes.

Subcláusula quarta. Os partícipes deverão devolver quaisquer materiais, notas ou documentos trocados no contexto das negociações prévias à celebração do Acordo de Cooperação, sem reter cópias de tais materiais ou documentos.

Subcláusula quinta. Sem prejuízo da aplicação dos itens II, III e IV da Cláusula Quarta, supra, qualquer documento sigiloso fornecido nos termos deste Protocolo continuará sob sigilo, que permanecerá em vigor após a resilição deste Protocolo, salvo disposição em contrário contida no Acordo de Cooperação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO

Todos os materiais de divulgação, devem ser aprovados em conjunto pelo MCTI e o IDECACE antes de sua publicação.

Subcláusula primeira. A divulgação do objeto decorrente do presente Protocolo de Intenções devem utilizar as logomarcas do IDECACE e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do Governo Federal em todos os materiais impressos, televisivos, digitais e radiofônicos.

Subcláusula segunda. A divulgação dos objetos decorrentes do presente Protocolo de Intenções, em todos os materiais impressos, televisivos, digitais e radiofônicos, devem citar que: "a realização dos estudos e são resultado de Protocolo de Intenções entre o IDECACE e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o Governo Federal".

Subcláusula terceira. A divulgação dos produtos decorrentes do presente Protocolo de Intenções em mídia digital devem utilizar os indicadores: #MCTI, #GOVERNODOBRASIL, @MCTI e @GOVERNODOBRASIL.

Subcláusula quarta. O MCTI reserva-se o direito de divulgar e de utilizar, quando julgar oportuno, imagens e produtos do projeto, em suas ações e peças de comunicação institucional e em seu portal na Internet, sem qualquer ônus."

Subcláusula quinta. A publicidade decorrente dos atos, programas, obras, serviços e campanhas, procedentes deste Protocolo de Intenções deverá possuir caráter educativo, informativo, ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos termos do art. 37, §1º, da Constituição Federal, e da Instrução Normativa nº 02, de 20 de abril de 2018, da Secretaria-Geral da Presidência da República.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E PATRIMONIAIS

Não haverá transferência de recursos financeiros entre os partícipes para a execução do presente Protocolo de Intenções. As despesas eventualmente necessárias à plena consecução do objeto acordado, tais como: pessoal, deslocamentos, comunicação entre os órgãos e outras que se fizerem necessárias, correrão por conta das dotações específicas constantes nos orçamentos dos partícipes.

Subcláusula única. Os serviços decorrentes do presente Protocolo serão prestados em regime de cooperação mútua, não cabendo aos partícipes quaisquer remunerações pelos mesmos.

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS HUMANOS

Os recursos humanos utilizados por quaisquer dos PARTÍCIPES, em decorrência das atividades inerentes ao presente Protocolo, não sofrerão alteração na sua vinculação nem acarretarão quaisquer ônus ao outro partícipe.

Subcláusula única. As atividades não implicarão cessão de servidores, que poderão ser designados apenas para o desempenho de ação específica prevista no acordo e por prazo determinado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS

As situações não previstas no presente instrumento serão solucionadas de comum acordo entre os partícipes, cujo direcionamento deve visar à execução integral do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ASPECTOS DIVERSOS

Todas as comunicações com entre os partícipes relacionadas exclusivamente a este Protocolo devem ser feitas por meio dos correios eletrônicos emerson@idecace.org.br ou ser encaminhadas para o seguinte destinatário e endereço: SMDB Conj. 03, Lote 07, Casa "C", Lago Sul - Brasília/DF

Subcláusula primeira. O presente Protocolo será regidos pela legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PRAZO E VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Protocolo de Intenções será de 60 (sessenta) meses a partir da assinatura, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

O presente Protocolo poderá ser alterado, no todo ou em parte, mediante termo aditivo, desde que mantido o seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

Os PARTÍCIPES deverão publicar extrato do Protocolo de Intenções na página do sítio oficial da Administração Pública na internet.

Nestes termos, as Partes celebram este Protocolo por seus representantes devidamente autorizados.

**PAULO CESAR REZENDE
DE CARVALHO ALVIM**
Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações

WILSON ALVES CARDOSO
Presidente do IDECACE

Testemunha 1

Nome:

CPF:

Testemunha 2

Nome:

CPF:



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações**, em 16/05/2022, às 09:16 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ALVES CARDOSO (E), Usuário Externo**, em 02/06/2022, às 20:17 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.mctic.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **9871871** e o código CRC **6C134205**.